



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي سي الحواس - بريكة -
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية
مخبر آفاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة



برنامج الملتقى الدولي حول؛ الإجرام المنظم العابر للحدود بين : المكافحة الدولية والتعاون القضائي، المزمع تنظيمه يومي 02 و 03 ماي 2023.

يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 الساعة 08.15 الافتتاح الرسمي، ويكون بـ:

آيات بينات من القرآن الكريم

النشيد الوطني

كلمة رئيس الملتقى الدولي د. نويس نبيل

كلمة السيدة: مدير المركز الجامعي سي الحواس-بريكة؛ أ.د. بولحية شهيرة والإعلان الرسمي.

الجلسة الأولى: رئيس الجلسة د. بوراوي أحمد			
الثلاثاء 02 ماي 2023		08.30 سا	
اسم ولقب المتدخل:	الجامعة:	عنوان المداخلة:	البريد الإلكتروني - الإيميل -
د. بوقندول سعيدة د. خروقة غانية	جامعة سطيف 2 جامعة قسنطينة 1	الإجرام المنظم العابر للحدود بين المفهوم و الخصوصية	souissedj@gmail.com
د. علي محمد محمد الدروي	الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية	خصوصية الجريمة المنظمة وانعكاساتها في الفضاء الإلكتروني	addaroobi27@gmail.com

		جامعة بجاية	ط.د. يوسف ببال
youcefbala17@gmail.com	أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة الالكترونية	جامعة قسنطينة 1	ط. د. قنون يوسف
henni99ameur@hotmail.com	جريمة المتاجرة بالبشر وتداعياتها على الأمن القومي الجزائري	جامعة المسيلة	د. عامر هني
aziz.mokhtari@cu-barika.dz	تطور الجريمة المنظمة في ظل العولمة	المركز الجامعي بركة جامعة الأغواط	ط.د. مختاري عزيز ط.د. وناس حليتي
abdelkarim.fenni@univ-msila.dz	الامن الانساني وعلاقته بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود	جامعة المسيلة	ط.د. عبد الكريم فني أ.د. إسماعيل زروقة ط.د. اسمهان بن سعيد
h.benammar@lagh-univ.dz	اهم آليات الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة	المركز الجامعي أفلو	د. بن عمر الحاج عيسى د. غفافية عبد الله ياسين
manir115@hotmail.com	أثر المخدرات على أبعاد الأمن الإنساني	جامعة الجزائر 3	ط.د. علي منير دواله د. فلة عري عودة
djennane1975@gmail.com	الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري	جامعة أدرار	ط.د. جنان عيسى
djamelrahmani588@gmail.com	آلية التسليم المراقب لتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	جامعة غرداية	ط.د. جمال رحمان
rabehifarid13@gmail.com	الجريمة المنظمة بين الجرائم التقليدية والجرائم الحديثة	المركز الجامعي مغنية	ط.د. فريد راجحي ط.د. عبد القادر شاطري
nacibnadjib@gmail.com	التعاون القانوني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة	جامعة تيزي وزو	د. نسيب نجيب



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي سي الحواس - بركة- الجزائر
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية
ومخبر آفاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة



شهادة مشاركة

يشهد مدير معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي سي الحواس بركة ورئيس الملتقى:

أن: **ط.د. علي منير دواله**، جامعة الجزائر 3، قد شارك (ت) في الملتقى الدولي حول: **الإجرام المنظم العابر للحدود بين: مكافحة الدولية والتعاون القضائي المنعقد بالمركز الجامعي سي الحواس بركة يوم: 02-03/ماي/2023**، بمدخلة موسومة ب: **أثر المخدرات على أبعاد الأمن الإنساني**.

مدير المعهد

رئيس الملتقى



– محاور الملتقى:

❖ المحور الأول: الإطار المفاهيمي للجريمة المنظمة.

❖ المحور الثاني: الجريمة المنظمة و(تمويل الإرهاب، الجريمة الالكترونية).

❖ المحور الثالث: اشكالات تحقيق التعاون الدولي في مجال مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

❖ المحور الرابع: الأمن الإنساني وعلاقته بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

❖ المحور الخامس: الآليات والسياسات الأمنية المتبعة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

❖ المحور السادس: نماذج مختارة للتعاون الدولي، بين الاتفاقيات والتشريعات المقارن:



– ديباجة الملتقى:

ظهرت الجريمة بظهور الإنسان وتطورت بتطوره، فبعد أن كانت تقليدية صارت منظمة.

ويعتبر الإجرام المنظم من أخطر الجرائم التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين والدوليين، وهو الأمر الذي استدعى تضافر جملة من الجهود لأجل مكافحته، وهي الجهود التي تتجسد بصورة خاصة في الجهود الدولية والتعاون القضائي، من هذا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع.

– إشكالية الملتقى:

يطرح هذا الملتقى إشكالية أساسية هي: ما مدى فعالية الآليات الدولية الراهنة في مكافحة الجريمة المنظمة؟ وما مدى نجاعة التعاون الدولي القضائي في الحد من انتشار هذه الجريمة؟ و ما مدى تجارب الدول مع المواثيق الدولية التي تنظم تلك الآليات وذلك التعاون؟



المركز الجامعي سي الخواس – بركة

معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية

مخبر: آفاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة

ينظمان الملتقى الدولي عن بعد بعنوان:

الإجرام المنظم العابر للحدود بين: المكافحة الدولية والتعاون القضائي

02 – 03 ماي 2023

الرئيس الشرفي للملتقى الدولي:

أ.د/بولحية شهيرة – مدير المركز الجامعي بركة

رئيس الملتقى:

د/ نويس نبيل – المركز الجامعي بركة

رئيس اللجنة العلمية:

أ.د/ بولحية شهيرة – المركز الجامعي بركة

رئيس اللجنة التنظيمية:

د/ ونوغي نبيل – المركز الجامعي بركة

– اللجنة العلمية:

الاسم واللقب:	الجامعة:
أ.د. بولحية شهيرة	المركز الجامعي بركة
د. ناهض أبو حماد	جامعة غزة- فلسطين
د. رفيق كوركوسيز	تركيا
د. محمد عبد القادر الداه	جامعة نواكشوك- موريتانيا
د. خالد الحربي	جامعة حنة- السعودية
د. صلاح هاشم	جامعة الفيوم- مصر
أ.د. والي عبد اللطيف	جامعة المسيلة
أ.د. بن سعيد صبرينة	المركز الجامعي بركة
أ. د. بن الشيخ نورالدين	المركز الجامعي بركة
أ.د. محمودي سماح	المركز الجامعي بركة
د. عليان لخضر	جامعة لجزائر 1
د. بوجاني عبد الحكيم	جامعة عين تيموشنت
د. يحيى مريم	جامعة المسيلة
د. نويس نبيل	المركز الجامعي بركة
د. قادري نادية	المركز الجامعي بركة
د. ونوغي نبيل	المركز الجامعي بركة
د. عباسي سهام	المركز الجامعي بركة
د. مرجال عائشة	المركز الجامعي بركة
د. بوهنتالة ياسين	المركز الجامعي بركة
د. العطاروي كمال	المركز الجامعي بركة
د. طويرات عبد الرحمان	المركز الجامعي بركة
د. بوراوي أحمد	المركز الجامعي بركة
د. ذبيح هشام	المركز الجامعي بركة
د. زيار الشاذلي	المركز الجامعي بركة
أ. هشام لويشي	المركز الجامعي بركة
د. ففاف فاطمة	المركز الجامعي بركة
د. سلالى بوبكر	المركز الجامعي بركة
د. سعد لقلب	المركز الجامعي بركة
د. براهيم منير	المركز الجامعي بركة
د. قبالي محمد	المركز الجامعي بركة
د. مخلوف هشام	المركز الجامعي بركة
د. فاضل رابح	المركز الجامعي بركة

– اللجنة التنظيمية:

د. ونوغي نبيل	المركز الجامعي بركة
د. طويرات عبد الرحمان	المركز الجامعي بركة
أ. هشام لويشي	المركز الجامعي بركة
د. ذبيح هشام	المركز الجامعي بركة
د. يوسف علاء الدين	المركز الجامعي بركة
ط/د يابسي لمية	المركز الجامعي بركة
ط/د حمدي محمد	المركز الجامعي بركة

– شروط المشاركة:

- يجب ألا تكون المداخلة المرسلة للمشاركة في هذا الملتقى قد تم نشرها أو تمت المشاركة بها في أي تظاهرة علمية .
- أن يكون موضوع المداخلة مرتبط بأحد محاور الملتقى مع تبيان رقم المحور .
- تقبل المداخلات الفردية و الثنائية فقط.
- ذكر الرتبة التي يحملها المشارك.
- تكتب المداخلات المرسلة بخط : Sakkal Majalla
- بالنسبة للمتن حجم 15، Arial Narrow حجم 12 بالنسبة للهوامش، على أن تدرج قائمة المراجع المستعملة ثم قائمة الهوامش في آخر المداخلة.
- يجب أن يرفق المقال بملخصين: أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية.
- وجوب إرفاق استمارة المعلومات مع المداخلة.

– الآجال:

- 05 أفريل 2023 : آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة.

- 15 أفريل 2023: آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة.

- 02-03 ماي 2023 تاريخ انعقاد الملتقى.

البريد الإلكتروني:

moultakabarika2023@gmail.com

- – تنشر المداخلات المقبولة في كتاب جماعي خاص بالملتقى.





المركز الجامعي سي الحواس – بركة
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية
قسم الحقوق



الملتقى الدولي الموسوم بـ

" الإجرام المنظم العابر للحدود : بين المكافحة الدولية و التعاون القضائي "

بتاريخ 02-03 ماي 2023

البيانات الخاصة بالمتدخل:

- الاسم واللقب : علي منير دواله
- الاسم واللقب : فـالـة عـربي عـودة
- دكتوراه
- دكتوراه
- الجامعية : جامعة الجزائر 03
- طبيعة المشاركة: (حضور)

محور المداخلة:

المحور الرابع (الأمن الإنساني و علاقته بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)

- عنوان المداخلة: أثر المخدرات على أبعاد الأمن الإنساني

تخصص دراسات سياسية مقارنة

جامعة الجزائر 03

0661633343

douala.ali.mounir@univ-alger3.dz

alimounir444@gmail.com

التخصص:

مؤسسة الانتماء:

رقم الهاتف المحمول:

البريد الإلكتروني:

التوصيات

- 1- البحث عن نشر فعلي للأمن الإنساني من خلال نشر الوعي بمتطلباته، وبأساسيات تحقيقه.-
- 2- البحث عن نشر فعلي للأمن المجتمعي بدء بالوعي بالمسائل المجتمعية والمدرجات بمدى قيمة العامل الأمني-
- 3- . المزاجية بين العامل القيمي والعملية لتحقيق أمن إنساني و أبعاده. -

- 4- عقد مؤتمرات و اتفاقيات دولية تضمن الأمن من تهديدات الجريمة المنظمة مع استقاء عنصر الإلزامية لهذه المعاهدات.
- 5- البحث عن ترشيد سياسات أمنية ذات حد عال من المسؤولية الحوسبة والفعالية من اجل ضمان عنصر الاستدامة والاستمرارية التوفيق بين مساعي الدول في مكافحة الجريمة المنظمة
- 6- وضع قيود ملزمة وعقوبات حاسمة للدول التي تخرج عن بنود الاتفاقيات الخاصة.
- 7- تدارك النقص المعرفي في مجال الدراسات الأمنية من خلال مراكز بحث جديدة هدفها ترقية الأداء الإنساني، ونشاطاته ، وفقا لمتطلبات التحرر من التهديد-
- 8- 1-تكتيف الحملات الأمنية علي المستوى الوطني ومداومة الأوكار التي تعمل في هذا المجال مع السيطرة علي ظاهرة البيع في الشوارع مع تدعيم حملات الأجهزة الأمنية
- 9- إلزامية التعاون بين كافة الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الظاهرة وتشمل (قوات حرس الحدود، القوات البحرية، الجيش ، الأمن ، المجتمع المدني.. .. وغيرها) بما يتيح التنسيق تبادل المعلومات ويحكم السيطرة الحدودية علي تسرب هذا الوباء داخل البلاد لحماية أبنائنا.
- 10- - قيام المؤسسات التربوية و الجامعات وسائل الإعلام و المساجد و مختلف الأسلاك الأمنية و كل من يهمه الأمر بتنفيذ خطة إعلامية توضع علي مستوي الدولة وتحت إشراف مختصين في وضع خطة توعية بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع.

الملخص :

تعد المخدرات واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية المنظمة و التي تشكل خطرا بارزا على أبعاد الأمن الإنساني، كما تشكل تحديا صارخا للدول والمجتمع الدولي ككل بفعل ما تنطوي عليه من تهديد صارخ للأمن والاستقرار على المستويين الدولي والوطني ناتج عن خصوصية هذه الجريمة وتميزها عن باقي النظم الإجرامية الأخرى، خاصة من حيث إمكانية تدويل الأنشطة الإجرامية المرتكبة في سياقها عبر الدول والقارات. وتحسبا لعواقب هذه الظاهرة الإجرامية بات لزاما على الدول أن تزيد من إهتمامها بهذه الظاهرة، وذلك من خلال البحث عن سياسة كفيلة بتحقيق الفعالية المرجوة منها في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها، سواء في الجانب الموضوعي منها، باعتبار هذه الجريمة قائمة بذاتها بغض النظر عن الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها من خلالها ، و إيجاد بعض الحلول الخاصة في مجال المسؤولية الناشئة عنها ، أو من الجانب الإجرائي بإعداد خطط واستراتيجيات أمنية وقضائية ذات بعد دولي ووطني.

الكلمات المفتاحية :

- الجريمة المنظمة العابرة للحدود - المخدرات - الأمن الإنساني - الأمن المجتمعي - أمن

الدولة .

Summary:

Drugs are one of the most dangerous organized criminal phenomena that pose a significant threat to the dimensions of human security. They also constitute a flagrant challenge to states and the international community as a whole due to the blatant threat it poses to security and stability at the international and national levels resulting from the specificity of this crime and its distinction from other criminal systems. , especially in terms of the possibility of internationalizing the criminal activities committed in its context across countries and continents. And in anticipation of the consequences of this criminal phenomenon, it is imperative for states to increase their interest in this phenomenon, by searching for a policy capable of achieving the desired effectiveness in the field of preventing and combating this crime, both in the objective aspect of it, as this crime is self-contained regardless of the activities criminal offenses to be committed through them, and finding some special solutions in the field of responsibility arising therefrom, or from the procedural side by preparing security and judicial plans and strategies with an international and .national dimension

مقدمة

أصبحت المخدرات في الوقت الحاضر مشكلة ذات أبعاد سياسية وعسكرية وهي إحدى الوسائل المستخدمة من قبل العديد من الأجهزة الإستخبارية والتي تهدف إلى إحداث التفكك الاجتماعي والتحلل الخلفي والقيمي في المجتمع، فضلاً عن توظيفها كسلاح بين الدول في مختلف الأوقات. بعد أن تبين تأثير المخدرات في سلب إرادة متعاطيه فاستخدم كسلاح مدمر للنفس وذلك بترويجه في المجتمعات ..

فقد لعبت الكيانات العدو دوراً كبيراً في ترويج المخدرات بين صفوف المجتمعات ، للنيل من طاقاتها وإضعافها من خلال مواجهتها .

مثل ما قامت به إسرائيل بزراعتها للمخدرات وتهريبها إلى الدول العربية في أواخر ستينيات القرن الماضي حيث فتحت أبوابها للمهربين وكانت أراضيها جسراً التهريب الأفيون التركي والحشيش اللبناني عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، كما قام العدو الإسرائيلي خلال الأعوام 1972 - 1974 من استيراد (207) طن من بذور الخشخاش لزراعتها واستخراج الأفيون منها وتهريبها إلى الدول العربية وقيامه بتحويل مزارع العنب و التبع في الجنوب اللبناني المحتل إلى مزارع للمخدرات، فضلاً عن قيامه بإغراق الضفة الغربية وقطاع غزة بالمخدرات و تسريته كميات كبيرة منها بين أوساط الشباب وطلبة المدارس وتوزيعها مجاناً ،كما لا ننسا ما يقوم به نظام المخزن بإغراق محيطه بشتى أنواع المخدرات ويتضح لنا من خلال ذلك أن هناك أبعاد سياسية و أمنية و

اقتصادية و حتى قيمة لتجارة المخدرات وذلك بقيام بعض الأنظمة و الكيانات بتهريب المخدرات الى الدول بهدف إشاعة الفساد فيها ، واستخدام المخدرات كسلاح في ميدان الصراع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا من خلال نشر هذه السموم بين صفوف أبناء المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار.

إن آثار المخدرات السلبية على المجتمعات تعدت حدود الشق الاجتماعي، إلى آثار سياسية واقتصادية وأخلاقية تهدد مستقبل البشرية بصفة عامة والأوطان بصفة خاصة.

ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لاستعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لظاهرة المخدرات.

من هنا يمكننا صياغة الإشكالية من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة تعاطي المخدرات؟

وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية:

- ما هو مفهوم المخدرات؟
- ما هي الآثار الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات؟
- ما هي الآثار الاقتصادية لظاهرة تعاطي المخدرات؟

أهمية الدراسة :

تكتسب الدراسة الحالية أهميتها بالآثر البالغ لظاهرة المخدرات ، والتي تعد من أخطر الظواهر في المجتمع وذلك للأسباب الآتية :

- تزايد على تعاطي المخدرات بين فئات المجتمع .
- ظاهرة تعاطي المخدرات وإدمانها، تعتبر عقبة أمام جهود التنمية، بسبب ما يفرزه الإدمان من أمراض اجتماعية وانحرافات، وكذلك ما يحدثه من آثار اقتصادية وصحية وسياسية سيئة، تعتبر معوقات لعملية التنمية
- تستنزف المخدرات جزءاً كبيراً جداً من الموارد الاقتصادية للدول.
- مشكلة تدخل في نطاق اهتمام معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي :

- (1) التعريف بظاهرة تعاطي المخدرات.
- (2) معرفة الأسباب الكامنة وراء انتشار واتساع ظاهرة تعاطي المخدرات.
- (3) معرفة أضرار المخدرات و آثار تعاطيها الاجتماعية والاقتصادية، على الفرد والمجتمع.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها

والربط بين مدلولاتها؛ من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره.

المحور الأول : أولاً : ماهية المخدرات

أولاً : مفهوم المخدرات

يتناول هذا المحور عدداً من المفاهيم والمصطلحات، بغرض الإلمام بأبعاد المشكلة .

1- التعريف الإجزائي للمخدرات : كل مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائياً من شأنها أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان، بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

2- التعريف الاجتماعي للمخدرات : هي كل مادة طبيعية، أو مستحضرة، من شأنها، إذا استخدمت، في غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة، أن تؤدي إلى حالة من التعود، أو الإدمان، ويؤدي الامتناع عنها ظهور أعراض مرضية نفسية وجسمية خطيرة تهدد الفرد والمجتمع. كما تعرف أيضاً بأنها تلك المواد التي تؤدي بمتعاطيها إلى السلوك المنحرف.¹

3- التعريف الطبي للمخدرات : المخدرات تعني تلك المواد الطبيعية والمحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني ذات التأثير السيكولوجي والفيزيولوجي، وهي صنفين: المخدرات المباحة وهي عموماً الأدوية المتوفرة لدى الصيدليات لأغراض طبية، والمخدرات المحظورة وهي إما نبات طبيعي كالحشيش أو القنب الهندي، أو محضرة كالكيف المعالج، وهي تستعمل للإدمان قصد التغيير في النشاط الطبيعي للذهن. هي كل مادة سواء كانت نباتية أو كيميائية أو مركبة ذات خواص معينة تؤثر على متعاطيها وتجعله مدمناً لا إرادياً عليها باستثناء تعاطيها لأغراض العلاج من بعض الأمراض وحسب الإشراف الطبي وتشكل ضرراً على المتعاطي سواء كان نفسياً أو صحياً أو اجتماعياً.²

4- التعريف الشرعي للمخدرات: ما يغييب العقل و الحواس ،و المخدرات تقاس على الخمر

¹ رجب محمد أبو جناح. المخدرات آفة العصر. ط1 ليبيا: دار الجماهير 2000 ص 30
محمد لمين دباغين - مجدوب فائزة ، تعريف المخدرات و المصطلحات المرتبطة بها ، محاضرة بقسم علم الاجتماع والديمقراطية بجامعة سطيف
² سطيف

في أحكامها لاشتراكها في علة الحكم ، فأحكام الإسلام تتبع من المحافظة على الإنسان و كرامته والمحافظة على المصلحة العامة تعمل الأحكام الشرعية على المحافظة على العقل فتحرم كل ما يذهب العقل أو يفسده أو يسبب أي ضرر من الأضرار على المدى القريب أو البعيد سواء على شخصية الفرد أو دينه أو أسرته أو مجتمعه.³

5- التعريف القانوني للمخدرات: توجد عدة تعاريف قانونية للمخدرات، منها:

- هي كل مادة يترتب عليها الإدمان، وترهق الجهاز العصبي، ويحظر تداولها، أو زراعتها، أو تصنيعها، إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تُستعمل إلا بواسطة من يُرخص له بذلك.
- وقد ورد في المادة 02 من القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها أن " المخدر كل مادة اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 1972 "4

6- تعريف المخدرات حسب الاتفاقيات الدولية: أجمعت الاتفاقيات الدولية على تعريف المخدرات بأنها جميع مواد التخدير الطبيعية والصناعية الخاضعة للرقابة الدولية و حصر المواد المخدرة متدرجة، أي حسب درجة خطورتها، ودرجة التخدير فيها، في جداول محددة. فالاتفاقية الدولية المعروفة باسم " الاتفاقية الوحيدة بشأن الجواهر المخدرة، لسنة 1961"، و"اتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية 1971"، اتفقتا على حصر المخدرات في عدة جداول، والتزمت الدول الموقعة عليها بهذه الجداول، وإن كانت الاتفاقيتان قد منحتا، لكل دولة الحق، في نقل مادة، من جدول أقل خطورة، إلى آخر أكثر خطورة، كما أعطتها الحق، كذلك، في أن تدرج، في جداولها، مادة ليست مدرجة في جداول الاتفاقيتين.⁵

ثانياً: أنواع المخدرات

المخدرات أنواع مختلفة، وهناك عدة معايير لتصنيفها، فهناك معيار (الأصل)، ويقسم المواد المخدرة إلى مخدرات طبيعية وتخليقية. ومعيار (التأثير)، ويقسم المواد المخدرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي والحالة النفسية (مهبطات/ منشطات). وهناك معيار (خصائص الإدمان) الذي يقسم المواد المخدرة طبقاً لخصائص الإدمان عليها (حشيش/ أفيون/ كوكايين... الخ). وهناك معيار (اللون)، ويقسم المواد المخدرة حسب لونها (بيضاء/ سوداء...). وهناك معيار (الأصل والصلابة) (صلبة/ لينة)، وهناك معيار (النظام الدولي)، ومعيار (طرق التعاطي).⁶

"المخدرات" ثلاث أنواع رئيسية:

- 1 -المخدرات الطبيعية : تنتج من نباتات طبيعية مباشرة وتعرف ب "المخدرات الكبرى الطبيعية"، وتشمل: الأفيون ومشتقاته، الحشيش (القنب الهندي)، الماريجوانا.
- 2 -المخدرات المصنعة : تستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها إلى صورة أخرى: مثل المورفين. الكوكايين و الهيروين،
- 3- المخدرات التخليقية وأهمها عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة

³ موقع المقاتل: المسكرات والمخدرات والتدخين في القرآن والسنة.

⁴ وزارة العدل قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال. ط1 2005 الجزائر ص 03

⁵ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1982 ، المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات.

⁶ موسوعة مقاتل، موضوعات اجتماعية ونفسية، مواجهة مشكلة المخدرات بين الواقع والمستقبل.

الحبوب المهلوسة مثل الإكستازي..

4- المخدرات الرقمية : المخدرات الرقمية أو ماتسمى بـ Drogues Numériques باللغة الفرنسية أو Digital Drugs، وبشكل أدق يطلق عليها أيضا "القرع على الأذنين- Binaural Beats"، هي عبارة عن مجموعة من الأصوات أو النغمات التي يعتقد أنها قادرة على إحداث تغييرات دماغية، تعمل على تخفيف الوعي أو تغييره على نحو مماثل لما تحدثه عملية تعاطي المخدرات الواقعية، مثل: الأفيون والحشيش والماريجوانا...⁷

وهو عبارة عن نوع جديد تمام لم نسمع به من قبل ويسمى بالمخدرات الرقمية وهو في الواقع ليس مادة أو سائل يتم حقنه أو شمه من خلال الأنف ولكن هي عبارة عن نوع معين من الموسيقى التي تكون على ترددات معينة من الموسيقى وعند سماعها فإن الشخص يشعر بنفس حالة النشوة والفرح التي يشعر كما لو كان يتناول مخدرات تقليدية ولذا يطلق عليها المخدرات الإلكترونية أو الرقمية، وسعر هذه الملفات أو الأسطوانات ليس بالغالي كما أنها أصبحت تنتشر على الانترنت ، وفيها يقوم الشخص بالدخول إلى غرفته، وإطفاء جميع الأنوار والإضاءة بداخلها، ثم يقوم بتشغيل هذه الموسيقى قبل نومه ويشعر بنوع من حالة السكر والفرحة. ومن الجدير بالذكر أن العرب قد احتلوا المركز الثالث في المخدرات الرقمية وتصل أضرارها إلى حدوث العديد من التشنجات العصبية والحسية إلى الشباب التي يسمعونها، ويصل بهم الأمر إلى حدوث تلف في الجهاز العصبي⁸.

المحور الثاني
في
أثر:

المخدرات على الأبعاد المختلفة للأمن الإنساني أولا : أثر المخدرات على الأمن المجتمعي:

تتمثل خطورة المدمنين على الأمن المجتمعي من حيث أنهم عنصر قلق واضطراب لأمن المجتمع ، ويمكننا أن نوجز أثار المخدرات في الشق المجتمعي في النقاط التالية :

- 1- انهيار المجتمع وضياعه بسبب ضياع اللبنة الأولى للمجتمع وهي ضياع الأسرة .
- 2- تسلب من يتعاطاها القيم الدينية ، الإنسانية و المجتمعية ، حيث تؤدي بالإنسان إلى تحقير النفس فيصبح دينياً مهاناً لا يغار على محارمه ولا على عرضه ، وتفسد مزاجه ويسوء خلقه .
- 3- سوء المعاملة للأسرة والأقارب فيسود التوتر والشقاق ، وتنتشر الخلافات بين أفرادها .
- 4- امتداد هذا التأثير إلى خارج نطاق الأسرة، حيث الجيران والأصدقاء.
- 5- تقشي الجرائم الأخلاقية والعادات السلبية ، فمدمن المخدرات لا يأبه بالانحراف إلى بؤرة الرذيلة والزنا ، ومن صفاته الرئيسية الكذب والكسل والغش والإهمال .
- 6- تزعزع استقرار المجتمع وهذا ما يمكن أن يحدث نتيجة لتزايد مستويات الجريمة (حروب العصابات والاختطاف والابتزاز، واضمحلال رأس المال الاجتماعي) وإضعاف سيادة القانون وفقدان التماسك المجتمعي و تتمثل مظاهر المخدرات في ارتفاع مستويات الجريمة، وبخاصة الجرائم العنيفة التي لها وطأة شديدة على أنماط الاستهلاك (كالحاجة إلى تزايد الطلب على الأمن مثل الأبواب الحديدية و الشبابيك الفولاذية و الاقفال و الحراسة

⁷ خالد كاظم أبو دوح ، المخدرات الرقمية: مقارنة للفهم، ورقة بحثية مقدمة بندوة "المخدرات الرقمية وتأثيرها على الشباب العربي"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2016/02/18، ص 5.

⁸ بوكريد نور الدين ، مطبوعة موجهة للسنة الثالثة : ل.م.د فقه وأصول مقياس المخدرات والمجتمع، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، السنة الدراسية 2018/2019.

(...)، وكذلك على الحرية الفردية وخصوصا حرية التنقل. وتشمل الجرائم المتصلة بالمخدرات الجرائم الاستيلائية العصابات والعنف في الأماكن العمومية (الباركينغ) والابتزاز والاختطاف. وحروب العصابات.⁹

ثانيا : أثر المخدرات على الأمن السياسي :

ثمة ارتباط سلبي بين معدلات العنف وبين حالة الأمن السياسي للمجتمع، فكلما زاد معدل العنف انخفض الإحساس بالأمن السياسي والاستقرار.

التوزيع السري في أوساط المجتمع أو تهريبها من بلد إلى بلد، الذي تقوم به أكبر المنظمات الدولية التي تقوم بدعم الاتجار وتوزيع المخدرات على المستوى الدولي، لأن هذه العصابات لها مصالح في ذلك، متمثلة في الأرباح الضخمة والسريعة التي تجنيها من هذا النوع من التجارة، ولحماية هذه المصالح الأنانية تقوم بمحاولة تأمينها عن طريق شبكة معلوماتية وعسكرية سرية تشكلها لأداء هذا الغرض إلى حد في بعض الأحيان تدخل في صراع مباشر مع المؤسسة العسكرية الشرعية، وفي مثل هذه الوضعية تسود وضعية اللاستقرار في البلد وتتدهور حالته الأمنية و السياسية ، وتزداد خطورة العصابات المنظمة في مجال المخدرات والجرائم المرتبطة بها، على الأمن السياسي للمجتمع، لاسيما إذا كانت تلك العصابات تقوم على أساس طائفي أو عرقي ، الأمر الذي يجعل أي صراع محتمل فيما بينها أخطر من أن يكون صراعا حول تعظيم الثروة، فمن المعروف أن الانتماءات السياسية القبلية المتعصبة إذا وفرت لها البيئة المناسبة سيؤدي ذلك حتما إلى صراع سياسي يؤثر مباشرة على الأمن القومي.

وكما أن الشيء الملاحظ، هو التوجه العالمي نحو التحول الديمقراطي لمعالجة الأزمات السياسية في بلدان العالم الثالث، غير أن ذلك قد يعمق من عدم الاستقرار في هذه المجتمعات، حينما تتجه عصابات المخدرات للاستفادة من الدخول في العملية الانتخابية.

لتحتل مراكز مهمة في الدولة، وتوجه مصير المجتمع في اتجاه خطير، ولاسيما أنها قد تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها الشعوب لتقوم بشراء ذممهم حتى يتسنى لها الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، ومن ثم يمكنها استعمال ضغوطها ونفوذها على أجهزة الدولة البيروقراطية، العدالة، مؤسسة الجيش ومؤسسة الإعلام لتعميق درجة الفساد داخل المجتمع، وبالتالي إضعاف حالته الأمنية السياسية، ومن جانب آخر تبين أن هناك علاقة بين ظاهرة المخدرات وظاهرة الإرهاب فجماعات الإرهاب تلجأ إلى جميع الطرق غير الشرعية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، فلما أصبحت محاصرة محليا ودوليا من حيث التمويل، نتيجة الرقابة الشديدة المفروضة عليها،

أو عدم السماح لهم بالاستفادة من التبرعات الخيرية، فإن السبيل الوحيد المتبقي لهم هو الاتجار في المخدرات، أن الإرهابيين في الوقت الراهن أصبحوا يعتمدون على زراعة المخدرات لتسريع بناء قوتهم سواء من حيث الحصول على الأسلحة أو تجنيد الأفراد ضمن تنظيماتهم، وقد يساعدهم في ذلك الصعوبات التي تواجهها الدولة في العالم الثالث وعلى رأسها تأمين حدودها بالكامل، ن الإرهاب و المخدرات يشكلان خطر لا يستهان به على الأمن القومي والأمن المشترك للدول.¹⁰

كما تعتبر المخدرات هي البوابة السليمة للاستعمار، فكثيرا ما تبدأ الدول الكبرى بترويج المخدرات في بعض البلاد ليسهل عليها بعد ذلك استغلالها وتحطيمها وجعلها تسير في مسار التخلف دون عناء أو جهد ودون استخدام سلاح يذكر.

و يسبب انتشار المخدرات في بعض البلاد نزاعات سياسية بين بعض الدول كالمكسيك مثلاً المتجاورة مع أمريكا أو حتى أداة ضغط سياسية .

خالد حمد المهندي: المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية⁹

¹⁰ ز غدار عبد الحق ، واقع وأفاق التعاون الأمني في المتوسط في مجال مكافحة المخدرات ، مجلة الفكر ، جامعة بسكرة ، ص 259

ثالثا : أثر المخدرات على الأمن الاقتصادي :

قبل النظر الى أثر تعاطي المخدرات في الأمن الاقتصادي، لابد من إعطاء صورة مبسطة للاقتصاد الوطني، الذي يتكون من قطاعين: هما الاقتصاد الجزئي و هو الاقتصاد الاستهلاكي و يسمى كذلك بالقطاع العائلي، والآخر يسمى الاقتصاد الكلي ويعني باقتصاد الدولة العام . ويمكننا أن نرى آثار المخدرات في الاقتصاد الوطني ، على النحو التالي:

1- آثار المخدرات على الاقتصاد الجزئي

- إن الأسرة هي الحلقة المركزية في تكوين المجتمع ، ومنه هي الحلقة المهمة في دورة الاقتصاد (العمل – الأجر – الاستهلاك) فنجد أن المخدرات تخرب كيان الاقتصاد من خلال
- غالبًا ما يؤدي إدمان المخدرات إلى خسائر مالية هائلة ، حيث تزداد الطلبات النقدية ويمكن أن تمتد الاضطرابات المالية إلى كل مجال من مجالات الحياة تقريبًا ، مما يؤثر على الرفاه الاقتصادي.
- تكلفة المادة نفسها: تكلفة شراء المخدرات تزداد بسرعة ، مع زيادة الاستهلاك مما يرتفع المبلغ الذي يحتاجون إليه لتحقيق التأثير المطلوب ، وهذا ما يكلف أموال أكثر و التي بدورها تضخ في الاقتصاد الخفي و الموازي.
- ركون المتعاطي الى الكسل وعدم العمل (البطالة).

2- آثار المخدرات على الاقتصاد الكلي :

- المخدرات والعملة الوطنية: الاتجار في المخدرات صبح نشاط دوليا، له قوانينه ومنظماته الإجرامية، فإن طبيعة التعامل في هذا المجال، قد أخذت شكلاً دولياً، يتطلب التعامل فيه معرفة جيدة بأسواق المال العالمية، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتحركات العملات الصعبة، ونحو ذلك من التعاملات ذات الطبيعة الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن انتشار ظاهرة المخدرات، في أي دولة من الدول، من شأنه أن يستنزف العملات الصعبة، نتيجة لدفع قيمة الكميات المستوردة بهذه العملات، وهذا، بطبيعة الحال، يؤثر في قيمة العملة الوطنية

أثر المخدرات في الادخار والاستثمار: الأموال المنفقة على المخدرات، تأتي على حساب حصة الاستهلاك من جهة، وعلى حساب مدخرات الأسرة والفرد والمجتمع من جهة أخرى. كما أن تمويل الاستثمار، يأتي من طريق استغلال المدخرات، التي يحتفظ بها الأفراد؛ أي أن الادخار، يساوي الاستثمار

المخدرات والموازنة العامة للدولة: يرهق انتشار ظاهرة المخدرات، في أي دولة من الدول، خزينتها العامة؛ أو يحرمها إيرادات ، إذ يؤثر انتشار ظاهرة المخدرات في الميزانية العامة للدولة، من خلال النقص الملحوظ في الإيراد الحكومي، نتيجة لتهرب الأموال غير المشروعة من دفع الضرائب، ونتيجة لانخفاض في الدخل القومي بشكل عام، الناتج من انتشار البطالة بين المتعاطين، وانخفاض إنتاجيتهم.

كما يتولد من انتشار ظاهرة المخدرات، انتشار البطالة بين المتعاطين، فانتشار ظاهرة الفقر، واتساع الفوارق بين طبقات المجتمع؛ وهذا ما يحمل الدولة، بحكم مسؤولياتها الوطنية، على تقديم المساعدات المالية للمتعاطين وأسرهم، من أجل تمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة الضرورية؛ وهذا، بدوره، سيزيد حجم المساعدات الحكومية ؛ وهذا ما سيحدّ من الفائض، أو يزيد العجز في الميزانية.

هذا و بالإضافة إلى عدة آثار يمكن أنوجزها في النقاط التالية :

- مشاريع بناء السجون و مركز إعادة التأهيل على حساب التنمية الاقتصادية .
- تجنيد جزء كبير من شرطة و درك وطني و جمارك وحتى الجيش ،عوض القيام بمهام أخرى.
- علاقة المخدرات بمختلف الجرائم المنظمة مثل غسيل الأموال و تجارة الأسلحة

- تكديس الأموال بيد فئات معينة نتيجة الاتجار بالمخدرات يجعلهم قادرين على التأثير في أنظمة الحكم، وقد يصلون الى المراكز الحساسة في الحكومات من غير كفاءة، وقد يتخذون قرارات تسيء إلى أوطانهم والإنسانية.
- قد يؤدي تعاطي المخدرات الى الثراء غير المشروع للمهربين والمروجين مقابل ضعف اقتصاد الدولة وزيادة الفروقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويؤدي الى نقص إيرادات الخزينة العامة للدولة من عائدات الضرائب، مما يؤدي الى الضغط على العملة المحلية
- الخسائر البشرية، تتمثل في التهريب والاتجار والمتعاطين والمدمنين كمفقود من القوى العاملة.
- تفشي الفقر في المجتمع بسبب انفاق نسبة كبيرة من الدخل في شراء المخدرات.
- مصدر مهم من مصادر تمويل الإرهاب

خاتمة

بعدما رأينا التهديد الجاد الذي تمثله المخدرات بالنسبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإستراتيجية للأمن القومي، إذ أصبحت تهدد الأمن الداخلي للدول ، هذه التصرفات يقوم بها أفراد أو عصابات منظمة تخترق التحصينات الناتجة عن السيادة القانونية وتنتهك القدرات الاجتماعية والاقتصادية للدول، مما يستلزم مواجهتها ومحاربتها بشتى الوسائل الممكنة، غير أن التجربة المتاحة أثبتت محدودية قدرات الدولة منفردة في مواجهتها لهذه الآفة وتداعياتها، لأنها تتميز بالطابع ليس المحلي فقط وإنما بالطابع السري والدولي ولها القدرة الكافية على النشاط والاختراق دون صعوبات كبيرة أتاحتها لها ظاهرة العولمة، وتترك آثارا على عدد من الدول وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين الدول والمشاركة الفعلية لاجتنابها ونزع أسباب نموها وانتشارها، ونظرا لانتشار وتوسع ظاهرة المخدرات ، فإنها تلقي ثقلا وعبئا باهظ التكلفة على عاتق المجتمع والاقتصاد الوطني، و الدولة ككل لذلك فإن التحكم في تكاليفها وأثارها الأمنية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في محاربتها في نفس الوقت، كون الأسباب الاقتصادية أيضا تعتبر من الأسباب المهمة التي تسمح بانتشار الظاهرة، لذلك من الضروري إدماج سياسات و مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات في برامج التنمية الوطنية و الدولية، و بناء برامج الوقاية الفعالة والناجعة و التي تهدف إلى بناء مجتمعات محلية واسر متماسكة، والعمل على تزويد الشباب بالمهارات و الكفاءات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة والمشاركة في بناء مجتمع واقتصاد قوي ومتطور، العمل على بناء اقتصاد مبنى على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والذي يتيح الفرصة لجميع الشباب لإبراز قدراتهم واغتنام فرصهم لإبراز ذاتهم.

- الاستنتاجات

ينبغي لجهود مكافحة المخدرات مراعاة ما يلي :

- المخدرات لها آثار سلبية على الأمن الإنساني بجميع أبعاده خاصة البعد المجتمعي .
- أن المخدرات غير المشروعة وما يتصل به من أنشطة اقتصادية يلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية نتيجة لما تخلفه من آثار تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة والاقتصاد .

- أنه يتعين النظر في مشكلة المخدرات ضمن السياق الاقتصادي والإنمائي الشامل للدولة .
- إن هناك، ترابطا سلبيا في العلاقة بين إنتاج المخدرات غير المشروعة والنمو الاقتصادي.
- التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في بلد ما لن تكون مجدية بدون محاربة المخدرات..
- المخدرات تزيد بشكل أو بآخر من نسبة البطالة، كما تعرض تنمية رأس المال البشري للخطر.